增资扩股协议审查报告

一、合同总体评价

- 审查立场：股权协议当事人
- 使用场景：增资扩股协议
- 合同类型：增资扩股协议
- 总体可签署性：建议修改后签署
- 风险主题数（聚合后）：10
- 规则级审查命中数：10
- 重大风险数量：5
- 中等风险数量：0
- 低风险数量：5
- 需要真正修改的风险数：5
- 优先处理风险：4
- 建议处理风险：1
- 可选优化数：5
- 已识别但建议保持现状数：0
- 人工复核项：0

审查覆盖统计

- 已覆盖：2 项
- 部分覆盖：2 项
- 缺失：8 项
- 风险条款：0 项
- 不适用：2 项
- 待核验：0 项
- 法律提示：0 项
- 审查项总计：14 项

本报告基于完整合同模板逐项审查，部分缺失项可能因合同格式简略所致，建议结合合同实际用途判断优先级。

二、核心风险摘要

- 认缴实缴及出资责任：优先处理。 严重程度：重大风险。

核心问题：仍需补足：认缴出资金额、实缴出资金额、出资或缴付期限、未缴出资责任的承担及法定责任保留。 重要性：认缴出资金额；实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留不清时，责任边界不够明确。

证据包ID：EB-45781102d78d；关键证据：[EV-9591a3c13b86d029] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：认缴出资金额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：认缴出资金额。；[EV-b5c71ac9c27e1fae] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：实缴出资金额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：实缴出资金额。；[EV-ef38d85a991de6b4] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：出资或缴付期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：出资或缴付期限。；[EV-f2541e8af682740b] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留。

- 增资认缴和原股东优先权：优先处理。 严重程度：重大风险。

核心问题：仍需补足：新增注册资本及资本公积拆分、认缴出资期限和方式、原股东优先认缴或一致另约。

重要性：新增注册资本及资本公积拆分；认缴出资期限和方式；原股东优先认缴或一致另约不清时，责任边界不够明确。

证据包ID：EB-a61327b6d2d3；关键证据：[EV-0f46a91105c566b0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：新增注册资本及资本公积拆分]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：新增注册资本及资本公积拆分。；[EV-d03b47d185f8037e] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：认缴出资期限和方式]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：认缴出资期限和方式。；[EV-12059d2808abd2f2] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：原股东优先认缴或一致另约]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：原股东优先认缴或一致另约。

• 交易价格及支付：优先处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：价款或投资总额、支付节点、条件或期限。 重要性：价款或投资总额；支付节点、条件或期限不清时，付款期限、逾期责任和对账依据容易产生争议。
证据包ID：EB-74c705377fa5；关键证据：[EV-01df8a0b334d161d] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：价款或投资总额]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：价款或投资总额。；[EV-e11adce6ac161e22] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：支付节点、条件或期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：支付节点、条件或期限。
• 交割及名册工商变更：优先处理。 严重程度：重大风险。
核心问题：仍需补足：交割条件及未满足的处理、股东名册更新、出资证明更新、办理变更登记的责任人与期限。 重要性：合同双方内部约定的权益承接日期不能替代股东名册更新、出资证明更新及相关变更登记手续。受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利；合同约定日期本身不证明上述手续已经完成。对尚未约定的手续，仍需明确办理责任人、办理期限及未及时办理的责任；必要时明确交割条件及未满足后的处理。
证据包ID：EB-6c97f305c3d4；关键证据：[EV-8731b67bce175f76] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：交割条件及未满足的处理]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：交割条件及未满足的处理。；[EV-91df6cbba4239f1f] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：股东名册更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：股东名册更新。；[EV-266a214aa3d6737d] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：出资证明更新]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：出资证明更新。；[EV-666490dc498fec57] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：办理变更登记的责任人与期限。
• 交易主体及股权权属：建议处理。 严重程度：重大风险。 核心问题：仍需补足：目标公司名称、合法权属或处分权声明。 重要性：目标公司名称；合法权属或处分权声明不清时，责任边界不够明确。 处理次序说明：本项已有原文覆盖“转让方或投资方主体名称；受让方或交易相对方主体名称；持股或转让比例”，据现有保护与剩余缺口确定处理建议；重大风险数与优先处理数分别统计。 证据包ID：EB-7b4a68ce68e2；关键证据：[SYN-e9a7ffce7265c1aec1cf] 全文
[支持：转让方或投资方主体名称]：增资扩股协议书 （模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用）
甲方：贵州黔科产业投资有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
法定代表人：赵明远 乙方：贵州云岭智能装备有限公司 住所地：贵州省贵阳市高新技术...；[SYN-1fb5c4ead1424af85b3f] 第一条第1项 [支持：持股或转让比例]：1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。；[SYN-fc5b4ebe234ed0d2a3d9] 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：持股或转让比例]：甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。；[EV-823c74e38c25a4ab] 全文
[支持：转让方或投资方主体名称]：增资扩股协议书 （模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用）
甲方：贵州黔科产业投资有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
法定代表人：赵明远 乙方：贵州云岭智能装备有限公司 住所地：贵州省贵阳市高新技术...；[EV-669f62192058518c] 第一条第1项 [支持：持股或转让比例]：1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。；[EV-15c57af856ea67a0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：目标公司名称]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：目标公司名称。；[EV-566f22141eeef3f0] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：合法权属或处分权声明]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：合法权属或处分权声明。

三、建议优先修改

• 优先处理：建议补充明确认缴出资金额；补充明确实缴出资金额；补充明确出资或缴付期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。（对应风险：认缴实缴及出资责任）
• 优先处理：建议补充明确新增注册资本及资本公积拆分；补充明确认缴出资期限和方式；补充明确原股东优先认缴或一致另约。（对应风险：增资认缴和原股东优先权）
• 优先处理：建议补充明确价款或投资总额；补充明确支付节点、条件或期限。（对应风险：交易价格及支付）
• 优先处理：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。（对应风险：交割及名册工商变更）
• 建议处理：建议补充明确目标公司名称；补充明确合法权属或处分权声明。（对应风险：交易主体及股权权属）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 可选优化：建议补充明确股权负担陈述保证；补充明确财务及债务披露保证；补充明确陈述不实的赔偿或退出救济。（对应风险：陈述保证与违约救济）

• 可选优化：建议补充明确投前或投后估值基准；补充明确投资后持股比例及计算口径。（对应风险：估值与投后比例）
• 可选优化：建议补充明确董事席位或表决和重大事项决策；补充明确财务信息和依法查阅的安排。（对应风险：公司治理和股东知情权）
• 可选优化：建议补充明确退出或治理僵局触发事由；补充明确退出程序与定价或依法解散救济。（对应风险：退出及僵局机制）
• 可选优化：建议补充明确通用合同通知方式。（对应风险：通知与送达）

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、完整审查明细

1. 交易主体及股权权属（EQT-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：交易主体及股权权属
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：全文；第一条第1项；第四条 增资扩股后注册资本与股本设置；全文逐要素检索
• 审查判断：已覆盖：转让方或投资方主体名称；受让方或交易相对方主体名称；持股或转让比例；尚未覆盖：目标公司名称；合法权属或处分权声明。
• 【风险点描述】：仍需补足：目标公司名称；合法权属或处分权声明。
• 【缺失的法律后果】：目标公司名称；合法权属或处分权声明不清时，责任边界不够明确。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确目标公司名称；补充明确合法权属或处分权声明。
【证据定位】
• 关联风险：交易主体及股权权属
• 证据包ID：RULE-EQT-01-01
• 证据ID：SYN-3a6a82aff52261ad6fc3、SYN-1fb5c4ead1424af85b3f、SYN-fc5b4ebe234ed0d2a3d9、SYN-923cc16ffb6b1fb0f303、SYN-00d5bd1c49344b0d81ec
• 全文 [支持：转让方或投资方主体名称]: 增资扩股协议书 （模拟测试文本，仅供合同审查系统测试使用）
甲方：贵州黔科产业投资有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
法定代表人：赵明远 乙方：贵州云岭智能装备有限公司
住所地：贵州省贵阳市高新技术产业开发区沙文科技园创新大道168号3号楼 法定代表人：周启航 甲、乙双方本着“真诚、平等、互利、发展”的原则，经充分协商，就双方对贵州黔智机器人有限公司的增资扩股的各项事宜，达成如下协议：
• 第一条第1项 [支持：持股或转让比例]:
1.甲方：贵州黔科产业投资有限公司，持有贵州黔智机器人有限公司100%股权（以下简称“目标公司股份”）。
• 第四条 增资扩股后注册资本与股本设置 [支持：持股或转让比例]:
甲方持有目标公司66.6667%股权，乙方持有目标公司33.3333%股权。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：目标公司名称
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：合法权属或处分权声明

2. 认缴实缴及出资责任（EQT-02-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理

• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：认缴实缴及出资责任
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：认缴出资金额；实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【风险点描述】：缺失：认缴出资金额；实缴出资金额；出资或缴付期限；未缴出资责任的承担及法定责任保留。
• 【缺失的法律后果】：需核对认缴实缴及出资责任的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确认缴出资金额；补充明确实缴出资金额；补充明确出资或缴付期限；补充明确未缴出资责任的承担及法定责任保留。
【证据定位】
• 关联风险：认缴实缴及出资责任
• 证据包ID：RULE-EQT-02-01
• 证据ID：SYN-ca87e069ff90fe944ea6、SYN-1421fe9e1475e46d0156、SYN-f234486caed2a53c184a、SYN-f57481d52c40df996f56
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：认缴出资金额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：实缴出资金额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：出资或缴付期限
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：未缴出资责任的承担及法定责任保留

3. 陈述保证与违约救济（EQT-11-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：陈述保证与违约救济
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：股权负担陈述保证；财务及债务披露保证；陈述不实的赔偿或退出救济。
• 【风险点描述】：缺失：股权负担陈述保证；财务及债务披露保证；陈述不实的赔偿或退出救济。
• 【缺失的法律后果】：需核对陈述保证与违约救济的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第577条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确股权负担陈述保证；补充明确财务及债务披露保证；补充明确陈述不实的赔偿或退出救济。
【证据定位】
• 关联风险：陈述保证与违约救济
• 证据包ID：RULE-EQT-11-01
• 证据ID：SYN-0e514c653981baff1fb2、SYN-138ca00f9c0a47dca451、SYN-ee68498c2e5e000d5f30
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股权负担陈述保证
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：财务及债务披露保证
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：陈述不实的赔偿或退出救济

4. 排除股东法定权利或资本约束（EQT-13-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“排除股东法定权利或资本约束”对应的不利条款或安排。

5. 增资认缴和原股东优先权（EQT-07-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：增资认缴和原股东优先权
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：新增注册资本及资本公积拆分；认缴出资期限和方式；原股东优先认缴或一致另约。
• 【风险点描述】：缺失：新增注册资本及资本公积拆分；认缴出资期限和方式；原股东优先认缴或一致另约。
• 【缺失的法律后果】：需核对增资认缴和原股东优先权的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确新增注册资本及资本公积拆分；补充明确认缴出资期限和方式；补充明确原股东优先认缴或一致另约。
【证据定位】
• 关联风险：增资认缴和原股东优先权
• 证据包ID：RULE-EQT-07-01
• 证据ID：SYN-5ba3a319f283cd97b5ff、SYN-2042f1738cfb6efd288b、SYN-44df0c9b274abae01d2b
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：新增注册资本及资本公积拆分
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：认缴出资期限和方式
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：原股东优先认缴或一致另约

6. 交易价格及支付（EQT-04-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：交易价格及支付
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：价款或投资总额；支付节点、条件或期限。
• 【风险点描述】：缺失：价款或投资总额；支付节点、条件或期限。
• 【缺失的法律后果】：需核对交易价格及支付的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确价款或投资总额；补充明确支付节点、条件或期限。
【证据定位】
• 关联风险：交易价格及支付
• 证据包ID：RULE-EQT-04-01
• 证据ID：SYN-d446f98046011f7c1962、SYN-d707d55086bf5ffd0608

• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：价款或投资总额
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：支付节点、条件或期限

7. 交割及名册工商变更（EQT-05-01）

审查结论

• 处理建议：优先处理
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：优先处理
• 关联风险发现：交割及名册工商变更
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【风险点描述】：缺失：交割条件及未满足的处理；股东名册更新；出资证明更新；办理变更登记的责任人与期限。
• 【缺失的法律后果】：合同双方内部约定的权益承接日期不能替代股东名册更新、出资证明更新及相关变更登记手续。受让人自记载于股东名册时起可以向公司主张行使股东权利；合同约定日期本身不证明上述手续已经完成。对尚未约定的手续，仍需明确办理责任人、办理期限及未及时办理的责任；必要时明确交割条件及未满足后的处理。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确交割条件及未满足的处理；补充明确股东名册更新；补充明确出资证明更新；补充明确办理变更登记的责任人与期限。
【证据定位】
• 关联风险：交割及名册工商变更
• 证据包ID：RULE-EQT-05-01
• 证据ID：SYN-0d6b2bddbe2a3a0e1979、SYN-092cd2190036ad8ff5a6、SYN-9f7b796bbb5eb578cbf9、SYN-570f47df54dc3fbc92ed、SYN-c1f961dd6d3b33a89c3e
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：合同双方内部权益承接时间安排（不代表已完成名册及登记手续）
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：交割条件及未满足的处理
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：股东名册更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：出资证明更新
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：办理变更登记的责任人与期限

8. 估值与投后比例（EQT-08-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：估值与投后比例
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：投前或投后估值基准；投资后持股比例及计算口径。
• 【风险点描述】：缺失：投前或投后估值基准；投资后持股比例及计算口径。
• 【缺失的法律后果】：需核对估值与投后比例的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确投前或投后估值基准；补充明确投资后持股比例及计算口径。
【证据定位】

• 关联风险：估值与投后比例
• 证据包ID：RULE-EQT-08-01
• 证据ID：SYN-445b6aae76112408cdde、SYN-ba422b39178d48234d09
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：投前或投后估值基准
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：投资后持股比例及计算口径

9. 公司治理和股东知情权（EQT-06-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：公司治理和股东知情权
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：董事席位或表决和重大事项决策；财务信息和依法查阅的安排。
• 【风险点描述】：缺失：董事席位或表决和重大事项决策；财务信息和依法查阅的安排。
• 【缺失的法律后果】：需核对公司治理和股东知情权的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确董事席位或表决和重大事项决策；补充明确财务信息和依法查阅的安排。
【证据定位】
• 关联风险：公司治理和股东知情权
• 证据包ID：RULE-EQT-06-01
• 证据ID：SYN-19badaad884e839f1105、SYN-aff047466ed1a58a3000
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：董事席位或表决和重大事项决策
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：财务信息和依法查阅的安排

10. 优先权和反稀释（EQT-09-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：反稀释、优先清算、优先分红。

11. 回购及业绩承诺（EQT-10-01）

审查结论

• 处理建议：不适用。
• 覆盖状态：不适用
• 【适用说明】：未触发专项场景：回购、业绩承诺、对赌。

12. 退出及僵局机制（EQT-12-01）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：缺失
• 行动优先级：可选优化

• 关联风险发现：退出及僵局机制
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：完全缺失
• 原文位置：全文逐要素检索
• 审查判断：合同未明确：退出或治理僵局触发事由；退出程序与定价或依法解散救济。
• 【风险点描述】：缺失：退出或治理僵局触发事由；退出程序与定价或依法解散救济。
• 【缺失的法律后果】：需核对退出及僵局机制的具体安排；文本未覆盖的要素不等于相关法定权利不存在。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确退出或治理僵局触发事由；补充明确退出程序与定价或依法解散救济。
【证据定位】
• 关联风险：退出及僵局机制
• 证据包ID：RULE-EQT-12-01
• 证据ID：SYN-f3ac85b41fdc3899dd1e、SYN-a908fd0216d33fb4f176
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：退出或治理僵局触发事由
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：退出程序与定价或依法解散救济

13. 合同生效条款（S-00-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第十三条 协议生效
• 审查判断：合同已明确约定本合同生效条件或日期。
【证据定位】
• 支持要素：本合同生效条件或日期
• 条款编号：第十三条 协议生效
• 原文片段：本协议在双方授权代表签署后生效。

14. 通知与送达（S-00-03）

审查结论

• 处理建议：可选优化
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：可选优化
• 关联风险发现：通知与送达
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第十二条 送达方式及送达地址条款；SEARCH_AUDIT
• 审查判断：已覆盖：通用通知或送达地址；通知送达联系方式变更机制；送达生效或视为送达规则；尚未覆盖：通用合同通知方式。
• 【风险点描述】：仍需补足：通用合同通知方式。
• 【缺失的法律后果】：通用合同通知方式不清时，责任边界不够明确。
• 【法律依据】：《中华人民共和国民法典》第509条；《中华人民共和国民法典》第565条
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确通用合同通知方式。
【证据定位】
• 关联风险：通知与送达

• 证据包ID：EB-310ed73ff228
• 证据ID：EV-4fc1fc7c7d93640b、EV-c52941929542c9e1、EV-b0c7489c92e5e5ea、EV-4d07f21777d8c86b、EV-c1eb66c5c7391a89
• 第十二条 送达方式及送达地址条款 [支持：通用通知或送达地址]: 第十二条 送达方式及送达地址条款
• 第十二条 送达方式及送达地址条款 [支持：通用通知或送达地址]: 双方确认的送达地址如下：
甲方地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号金融商务中心A座1806室
• 第十二条 送达方式及送达地址条款 [支持：通用通知或送达地址]: 任何一方于本合同项下的预留送达地址、手机号码、微信号、电子邮件地址变更，应在变更后3日内书面通知对方或仲裁机构、人民法院，否则，相关文件向上述地址、电话、电子邮箱、微信号送达后视为送达，由此产生的法律后果由被送达方承担。
• 第十二条 送达方式及送达地址条款 [支持：送达生效或视为送达规则]:
若该地址送达的相关文件无人签收或被拒绝签收，则文件退回之日视为送达之日。
• SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：通用合同通知方式]:
已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：通用合同通知方式。